

1. 업무개요

☆☆본부 ★★처 ☑☑부(이하 “☑☑부”라 한다)는 ☞☞ 설치사업¹⁾ 과 민간투자사업²⁾(이하 “☞☞ 설치사업 등”이라 한다) 수탁 시행에 필요한 「●●협약서」(이하 “협약서”라 한다)를 제·개정하여 관리하고 있다.

2. 관련규정 및 판단기준

소송 시 당사자 간 합의에 의해 관할 법원을 정하는 것을 합의 관할이라 하는데 「민사소송법」 제29조(합의관할)에 따른 당사자는 법률에 다른 규정이 없으면 서면으로 특정한 법원을 관할 법원으로 합의할 수 있다고 정하고 있다.

☑☑부는 ☞☞ 설치사업 등 위·수탁 협약 업무를 일관성 있게 추진하기 위해 20○○.○○.○○. 「협약서」를 제정하였다. 20○○.○○.○○. 「협약서」를 개정하면서 중재와 관할 법원에 관한 조항³⁾을 신설하여, 분쟁 발생 시 당사자 간 명시적 합의가 있으면 중재에 따라 분쟁을 해결할 수 있게 하였으며, 소송 시에는 ‘지자체’와 ‘한국환경공단 본사’를 모두 관할하지 않는 제3의 법원으로 관할 법원을 정하도록 하였다.

1) 상하수도, 하수·분뇨·폐기물처리시설, 재이용시설 등 경제활동의 기반이 되는 환경시설

2) 「사회기반시설에 대한 민간투자법」 제9조에 따라 민간부문이 제안하는 사업 또는 제10조에 따른 민간투자시설 사업기본계획에 따라 제8조에 따른 사업시행자가 시행하는 사회기반시설사업

3) 제21조(기타 사항) ③ 이 협약에 따른 상호간 분쟁이 발생시 당사자간 명시적 합의가 있을 경우 중재(「중재법」 제40조의 상사중재기관을 통한 중재를 포함)에 따라 분쟁을 해결할 수 있다.

④ 이 협약과 관련하여 민사 등의 소송을 제기할 경우 관할법원은 ‘지자체’와 ‘한국환경공단 본사’를 모두 관할하지 않는 제3의 법원으로 한다.

따라서  설치사업 등 위·수탁 협약 시에는 지자체가 동의할 경우, 중재에 따른 분쟁 해결 및 소송 시 제3의 법원으로 합의 관할을 지정하는 내용을 「 협약서」에 반영하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

2022년 이후 체결된 38개의  설치지원 위·수탁 협약을 확인한 결과, 중재에 따른 분쟁 해결에 관한 사항은 전부 반영되어 있었다. 그리고 소송 시 제3의 법원으로 관할을 지정하는 조항은 36개의 협약에 반영되어 있었다. 제3의 법원으로 관할을 지정하지 않은 협약 중 1개는 관할 법원을 소송 제기 당사자에 따라 정하고 있었으며⁴⁾, 1개는 소송에 관한 별도의 조항이 부재⁵⁾하였다.

합의 관할 지정의 장점은 당사자들이 직접 관할 법원을 선택할 수 있는 선택권이 보장되어 당사자들이 선호하는 법원에서 분쟁을 해결할 수 있어 편의성이 높다. 반면에 상대적으로 강한 당사자가 자신에게 유리한 법원을 선택할 수 있어 불공정한 결과가 발생할 수 있는 단점도 있다.

그러나 「협약서」의 내용처럼 양 당사자를 모두 관할하지 않는 제3의 법원으로 관할 법원을 정하게 되면, 예를들어 부산광역시로부터 소송을 당할 경우 전주지방법원과 같이 합리적이지 않은 관할법원이 지정되어, 경우에 따라 소송에 드는 시간과 비용이 더 클 수도 있다.

4) 관할법원은 '시장'이 제기할 경우에는 ○○지방법원 '공단'에서 제기할 경우에는 인천지방법원으로 한다.(◇◇시
◆◆지구 =예방사업(2단계)(《《 부, 20##-##-##))

5) 공단 「 협약서」에 대한 지자체의 수정(안)을 수용(== 설치사업(》) 부, 20~~▲~~-~~▲~~-~~▲~~)

그러므로 ●● 설치사업 등의 위·수탁 협약 시 「협약서」에 “민사 등의 소송을 제기할 경우 관할법원은 ‘지자체’와 ‘한국환경공단 본사’를 모두 관할하지 않는 제3의 법원으로 한다”고 명시하는 것보다 「민사소송법」에 따라 양 당사자가 합의하여 관할 법원을 정할 수 있도록 「협약서」에 반영하거나 합리적인 관할법원이 지정될 수 있도록 제3의 법원을 사전에 합의해서 구체적으로 관할법원을 「협약서」에 반영하는 방법을 검토할 필요가 있다.

4. 관련자(부서) 의견

의견 없음

5. 조치할 사항

☆☆이사(★★처장)은 소송 시 관할 법원에 관한 사항에 대한 「●●협약서」 개선 방안을 마련하시기 바랍니다. **【통보】**